ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlıksigortasısistemindeuygulamabirlikteliğisağlamavedenetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunuile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme,bu amaçla sektörel analizler yaparakgerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç 1
2. Kapsam 1
3. Dayanak 1
4. Tanımlar 2
    4.1 Asgarî İşçilik İncelemesi 2
    4.2. Sigortalı 2
    4.3. İşveren 2
    4.4. Alt İşveren 2
    4.5. Asgarî Ücret 2
    4.6. Kamu İdareleri 3
    4.7. İhale Konusu İş 3
    4.8. İlişiksizlik Belgesi 3
    4.9. Özel Güvenlik 3
    4.10.Özel Güvenlik İzni 3
    4.11.İl Özel Güvenlik Komisyonu 4
    4.12. Özel Güvenlik Şirketi 4
    4.13. Özel Güvenlik Eğitim Kurumu 4
    4.14. Özel Güvenlik Birimi 4
    4.15.Alarm Merkezi 4
    4.16. Hizmet Alım Sözleşmesi 4
    4.17. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi 4
    4.18. Kurucu 5
    4.19. Yönetici 5
    4.20. Sorumlu Personel 5
    4.21. Özel Güvenlik Görevlisi 5

II.BÖLÜM
ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞU İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 7
2. Özel Güvenlik Kuruluşu İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri 13
2.1. Mülga 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Amaç, Kapsam ve Uygulanacağı Kuruluşlarla İlgili Hükümleri 14
2.2. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun.....16
2.3. Yönetmelik, Genelge ve Emir Yazılar 17
2.3.1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 17
2.3.2.Emniyet Genel Müdürlüğünün 2005/42 Genelgesi 17
2.3.3.Emniyet Genel Müdürlüğünün 2006/47 Genelgesi 18
2.3.4.Emniyet Genel Müdürlüğünün 29.12.2006 Tarihli Emir Yazısı 18
2.3.5.Emniyet Genel Müdürlüğünün 17.04.2007 Tarihli Emir Yazısı 19
2.4. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 20
2.5. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatları 21
3. Özel Güvenlik Kuruluşu Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar 22
3.1. Özel Güvenlik Faaliyetinde Bulunan İşyerleriyle İlgili Düzenlemeler 23
3.1.1. Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri 23
3.1.2. Özel Güvenlik İzni Verilmesi 23
3.1.3. Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni Verilmesi 24
3.1.4. Özel Güvenlik İzni Verilmesine Gerek Olmayan Durumlar 24

3.1.5. Faaliyet İzni Verilmesi 25
3.1.6.Özel Güvenlik Yapılanmasında İzin Alınması 26
3.1.7.Koruma ve Güvenlik Planlarının Verilmesi 26
3.1.8.Yabancıların Özel Güvenlik Hizmeti Vermesi 26
4. Özel Güvenlik Faaliyetinde Bulunan İşyerlerinde Çalıştırılan Personeller.....27
4.1. Özel Güvenlik Görevlililerinde Aranan Şartlar 27
4.2. Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni 27
4.3. Özel Güvenlik Görevlisinin İşe Girişinin Bildirilmesi 28
4.4. Özel Güvenlik Görevlisinin İşten Çıkışının Bildirilmesi 29
4.5.Koruma ve Güvenlik Şefi/Amiri/Müdürü Çalıştırılması....29

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası 32
2.İncelemenin Aşamaları 32
2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme 33
2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 33
2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması 34

IV.BÖLÜM
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

1. İçişleri Bakanlığında Bulunan Belge ve Bilgiler 37
2. Valiliklerde Bulunan Belgeler 38
3.Valiliklere Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 39
3.1.İncelenecek Kayıt ve Belgeler 39
3.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 40

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ
KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Özel Güvenlik İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 43
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler 44
1.2.Tutulmazı Zorunlu Belgeler 44
2. Özel Güvenlik İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi 45
2.1.İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı 45
2.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 45
2.2.1. Defterlerin İncelenmesi 46
2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi 47

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Özel Güvenlik İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri 51
2.Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri 52
2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumu 52
2.2. Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi 53
3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti 53
4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 55
4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara Ait Tespitler 55
4.2.Asgarî İşçilik Uygulaması 57

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 59
2.Rapor Düzenlemesi İle İlgili Genel Hususlar 59

EKLER.....61

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan özel güvenlik kuruluşu işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, İçişleri Bakanlığından aldığı izin belgesiyle yada izin almaksızın özel güvenlik alanında faaliyet gösteren işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1 Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Sigortalı

Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

4.3. İşveren

5510 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

4.4. Alt İşveren

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiyi,

4.5. Asgarî Ücret

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince "16" yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti,

4.6. Kamu İdareleri

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50' sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,

4.7. İhale Konusu İş

5510 sayılı Yasa'nın 90'ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işi,

4.8. İlişiksizlik Belgesi

İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleriyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince düzenlenen soğuk damgalı belgeyi,

4.9. Özel Güvenlik

Genel kolluk ve özel kolluk dışında kalan ve 5188 sayılı kanun kapsamında sayılan işleri,

4.10. Özel Güvenlik İzni

Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik uygulaması yapılabilmesi için Valiliklerden almak zorunda oldukları izni,

4.11. İl Özel Güvenlik Komisyonu

Vali Yardımcısının Başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı, özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisinden oluşan komisyonu,

4.12. Özel Güvenlik Şirketi

Valiliklerden Özel Güvenlik izni almış olan kişi, kurum ve kuruluşlara silahlı/ silahsız özel güvenlik hizmeti veren ve özel güvenlik görevlilerini istihdam eden ticari tüzel kişilikleri,

4.13. Özel Güvenlik Eğitim Kurumu

Silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylara ve yönetici olmak isteyenlere, müfredat dahilinde eğitim veren ticari kuruluşları,

4.14. Özel Güvenlik Birimi

Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birimi,

4.15. Alarm Merkezi

Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeler.

4.16. Hizmet Alım Sözleşmesi

Özel güvenlik hizmeti alımı işlerinde özel güvenlik şirketleri ile kişi, kurum veya kuruluşlar arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

4.17.Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi

Özel güvenlik görevlisi çalıştıran özel hukuk kişileri veya özel güvenlik şirketleri ile Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya

yetkili olan sigorta şirketleri arasında yapılan yazılı sigorta poliçesini,

4.18. Kurucu

Özel güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketin/eğitim kurumunun/alarm merkezinin sahibi konumundaki gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

4.19. Yönetici

Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan kişileri,

4.20. Sorumlu Personel

Özel Güvenlik izni alınmış olan yerde çalışan özel güvenlik görevlilerini koordine eden kişiyi,

4.21. Özel Güvenlik Görevlisi

Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen, silahlı / silahsız görev yapan kişiyi,

İfade eder.

II.BÖLÜM

ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞU İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'nci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı

çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88 inci ve 89 uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……"

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak,

denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g)Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ)İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, görev ve yetkilerini haizdirler"

hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Özel Güvenlik Kuruluşu İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri

Özel güvenlik uygulaması, 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile başlamıştır. 2495 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran ve 26/6/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" ile özel güvenlik

uygulamasının usul ve esasları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

2.1. Mülga 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Amaç, Kapsam ve Uygulanacağı Kuruluşlarla İlgili Hükümleri

2495 Sayılı Kanunun amacı 1'inci maddede ''Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları,hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dahi olsa çalışmadan alıkonulmaları, ülke güvenliği, ülke ekonomisi veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak, kamuya veya özel kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma burada bulunanların zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, yurt dışına giriş çıkış yapılan yerlerde giriş ve çıkışa yarayan belgelerin kontrolü ile giriş çıkış işlemlerinin yapılması, aranan ve giriş çıkışı yasaklananların resmi güvenlik görevlilerine tesliminin sağlanmasıdır.

Askeri kurum ve kuruluşlarla, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Teşkilatına ait kurum ve kuruluşların korunmaları özel mevzuatlarına tabidir.''

2495 sayılı Kanunun Kapsamı 2'nci maddede; ''Bu Kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak yerler; 1'inci maddede belirtilen özellikleri taşıyan milli eğitim ve öğretim ve ekonomi ile Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri ve benzeri yerlerde, sivil trafiğe açık Devlet eliyle işletilen hava meydanları ve limanlar, tarihi eserler, ören yerleri, sitler, açık ve kapalı müzeler, sanayi ve ticari ve turistik tesislerdir.

İstanbul ve diğer şehirlerdeki kapalıçarşı ve buna benzer ticari, turistik tesislerde bu Kanun hükümleri çerçevesinde özel güvenlik teşkilatı kurulabilir. Bu özel güvenlik teşkilatı, valinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında il emniyet müdürü veya yardımcısı, il özel idaresi temsilcisi ve belediye temsilcisi ile özel güvenlik teşkilatının kurulacağı yerde ticarethanesi bulunanlar arasından seçilecek üç kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulunun kamu görevlileri dışında kalan üyelerinin seçimi, görev süresi ile Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmez.

Yukarıda belirtilen güvenlik teşkilatının her türlü giderleri, çarşı veya tesiste bulunan işyeri sahipleri tarafından karşılanır ve yönetim kurulunca belirlenen bu giderlere katılım payları özel idareler tarafından tahsil olunarak bütçenin ayrı bir bölümünde toplanır. Harcama, mevcut yönetim kurulu kararı ve valinin onayı ile ayrı bölümden yapılır. Özel güvenlik teşkilatına ait bu paralar Devlet parası hükmündedir ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

2495 sayılı Kanunun uygulanacağı kuruluşlar 3'üncü maddede; ''2'nci madde kapsamına giren yerlerden hangilerinde koruma ve güvenliğin bu Kanun hükümlerine göre sağlanacağı, sivil trafiğe açık hava meydanı ve limanlardan hangilerinde koruma ve güvenlikle birlikte yurtdışına giriş-çıkış kontrol işlemleri yapma yetkisi verileceği ilgili kuruluş ve Bakanlığının görüşleri ve talepleri dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Bu kararda, günün şartları ve gelişen teknolojik imkanlar göz önüne alınarak, koruma ve güvenliğin sağlanmasında aşağıdaki usullerden hangisinin tercih edileceği belirtilir:

a) Sadece özel güvenlik önlemleri aldırılması,

b)Kuruluş bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurdurulması,

c)Kuruluşun önemine ve özelliğine binaen her iki yöntemin birlikte uygulanması.

(a)bendinde belirtilen özel güvenlik önlemlerinin neler olacağı yönetmelikte gösterilir. Bunlardan hangilerinin uygulanacağı; ilgili kuruluşun görüşü de alınmak suretiyle, kuruluşa en az mali yük getirilmesi ve yeterince etkili olması gibi hususlar dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.'' denilmektedir.

5188 sayılı Kanunun Geçici 1'inci maddesinde; ''Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır'' denilerek özel güvenlik hizmetinin sağlanmasında bir geçiş sağlanmıştır.

2.2. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

26/6/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" ile özel güvenlik faaliyetlerinin yasal bir zemine oturtulması, özel güvenlik alanındaki her tür faaliyetin kayıt altına, dolayısıyla denetim altına alınması, ülkede istihdam yaratılması, genel kolluğun yükünün hafifletilerek asıl görevini daha iyi yapmasına imkan sağlamak amaçlanmıştır.

2.3. Yönetmelik, Genelge ve Emir Yazılar

2.3.1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 26'ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektedir.

Bu Yönetmelik; 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar.

2.3.2. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2005/42 Genelgesi

19.04.2005 tarihinde yayınlanan bu genelgeyle 5188 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliğinde gözetilecek esaslar konusunda uygulamada oluşan tereddütler ile uygulamada birliğin sağlanması amacıyla; özel güvenlik izni, özel güvenlik izni için gereken belgeler, özel güvenlik personelinin atanması, geçici görevlendirme, kıyafet, hiyerarşik yapı, özel güvenlik görevlilerine verilecek idari disiplin cezaları, kimlik belgeleri ve silah taşıma/bulundurma belgeleri, eğitim, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, çalışma izni, silahlı özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar, koruma ve güvenlik planları, özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumlarının şubeleri, eksikliklerin giderilmesi için verilecek süre, özel güvenlik komisyonu/il koruma komisyonu görev alanı, gibi konularda ayrıntılı açıklamalar getirilmiştir.

2.3.3. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2006/47 Genelgesi

22.05.2006 tarihinde yayınlanan bu genelgeyle özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, özel güvenlik birimlerinin, özel güvenlik hizmeti alan yerlerin, kişi koruması izinlerinin denetlenmesinin genel esasları, denetlemeler ile denetleme formlarının doldurulması gibi konularda gözetilecek usul ve esaslar ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

2.3.4.Emniyet Genel Müdürlüğünün 29.12.2006 Tarihli Emir Yazısı

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar bünyesinde kurulu bulunan özel güvenlik birimlerinde görev alan özel güvenlik görevlileri ile özel güvenlik şirketlerine bağlı olarak çalışan özel güvenlik görevlilerinin diğer birim ve şirketlerde geçici olarak görevlendirmelerine ile ilgili olarak;

''Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına yada bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir" hükmü ile 2005/42 sayılı genelgenin 4'üncü maddesinde belirtilen "Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duymaları halinde bir başka özel güvenlik şirketinden hizmet satın alabilir veya personel kiralayabilir. Bu husus geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilerek Valiliğe bildirimde bulunmak kaydıyla yapılacaktır.

Bünyesinde özel güvenlik birimi bulunan kurum, kuruluş ve bankaların özel güvenlik görevlisi kadrolarında ihdas, artırım ve indirim için yapacakları başvurularda izin,

istirahat ve olağanüstü durumlarda gerekli geçici görevlendirmeyi yapabilecekleri sayıda havuz personel bulundurmalarına İl Özel Güvenlik Komisyonlarınca müsaade edilecektir." hükmünce, gerektiğinde özel güvenlik şirketleri asıl sorumluluk ihaleyi alan yüklenici şirkette kalmak kaydıyla diğer bir özel güvenlik şirketinden hizmet alabilecektir.

İzin, istirahat ve olağanüstü durumlarda yerine geçici görevlendirme yapılacak personel birim bünyesinde görevli personel ise yapılacak geçici görevlendirmenin birim bünyesinde bulunan havuz kadro personeli ile yapılması, hizmet satışı marifetiyle güvenlik şirketinden hizmet alımı yapılmış bulunan birimlerde yapılacak geçici görevlendirmelerde ise geçici görevlendirme şirket tarafından yapılacaktır. İl Özel Güvenlik Komisyonları tarafından tahsis edilecek olan havuz kadroların özel güvenlik birimi için ayrı, hizmet satın alınan birim için ayrı olmak üzere kadro tahsisleri yapılacaktır'' denilmektedir.

2.3.5.Emniyet Genel Müdürlüğünün 17.04.2007 Tarihli Emir Yazısı

4734 sayılı Kanuna göre özel güvenlik ihalelerinde alt işverenlik durumu ile ilgili olarak; ''4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili mevzuatı uyarınca çıkartılan Tip İdari Şartnamesinin 18'inci maddesi "İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" hükmü doğrultusunda, koruma ve güvenlik kapsamında yapılan bir ihale neticesinde işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini

idarenin onayına sunmadan, ihalenin bir kısmını veya tamamını başka bir özel güvenlik şirketine devretmeleri mümkün görülmemektedir.

5188 sayılı Kanunun 5'inci maddesi "Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir." hükmünce ilgili valiliğe belirtilen süre içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Özel güvenlik hizmetlerinin amacı 5188 sayılı Kanunun "Amaç" başlıklı birinci maddesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki hizmetler olduğu belirtilmiştir. Ayrıca pol-net bilgi sistemi üzerinden işleyen Özel Güvenlik Hizmetleri Projemiz ile özel güvenlik şirketlerinin yapmış oldukları bildirimler doğrultusunda, hangi şirketin nerelerde, kaç personel ile ne kadar süreli hizmet verdiği takip edilmektedir. Kamu güvenliğinin temini açısından özel güvenlik şirketlerinin girmiş oldukları ihalelerde işi alt yüklenicilerle yürütecekler ise ve bu durumu teklif eki olarak tekliflerine dahil etmişler ve sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmuşlar ise Valiliğe yapacakları bildirimde bu durumu da bildireceklerinden, ihalesini almış oldukları kurum ve kuruluşlara alt yüklenici şirket ile birlikte çalışabilecekleri, ancak ihaleyi tek başlarına aldıktan sonra işi başka özel güvenlik şirketleriyle birlikte yapamayacakları, bu durum kamu güvenliği açısından sakınca doğuracaktır" denilmektedir.

2.4. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede, Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ise 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5188 sayılı

Kanunun "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası" başlıklı 21'inci maddesinin birinci fıkrası ile "Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir." hükmü getirilmiş olup, 26.02.2005 tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazetenin Tebliğler bölümünde yayımlanarak yürürlüğe giren "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları" ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller belirtilmiştir.

5188 sayılı Kanun gereği, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler, özel güvenlik şirketleri, özel banka ve kuruluşlar yaptıracak olup, kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankaları ve kamuya ait üniversiteler bu sigorta kapsamı dışında tutulmuşlardır.

2.5. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları

26/06/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatlar 26.02.2005 tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazetenin tebliğler bölümünde "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı" başlığı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

''Türkiye'de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatta belirtilen sigortayı yapmakla yükümlüdür.

Özel güvenlik hizmeti veren her bir özel hukuk kişisi ile özel güvenlik şirketi için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenir ve sigorta sözleşmesine istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin isimleri eklenir.

Sigorta ettirene ait kısa bilgileri, sigortacının unvanını ve açık adresini ve sigorta poliçesinde yer alan teminat tutarları ile sigorta süresini belirten bir levha, sigorta ettirenin merkezinde ve şubelerinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurulur.'' denilmektedir.

3. Özel Güvenlik Kuruluşu Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde, özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları düzenleyen temel kanundur.

Özel Güvenlik Hizmetlerini, İçişleri Bakanlığı adına sorumluluk esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülür.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Yapılanması; Emniyet Genel Müdürlüğü adına Asayiş Dairesi Başkanlığı, Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğüdür.

3.1. Özel Güvenlik Faaliyetinde Bulunan İşyerleriyle İlgili Düzenlemeler

3.1.1. Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri

a)İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

b)Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

c)Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek,

……

g)Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,

h)Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak,

……

3.1.2. Özel Güvenlik İzni Verilmesi

Kişi, kurum ve kuruluşlar özel güvenlik izni için valiliğe başvuruda bulunabilirler.

Başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceği, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceği, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliği belirtilir.

Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir.

Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir.

Bu uygulamaya tabi olmak ve çıkmak; kişi, kurum ve kuruluşların kendi istek ve taleplerine bağlıdır.

3.1.3. Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni Verilmesi

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir.

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre, valilikçe güvenlik planı istenebilir.

3.1.4. Özel Güvenlik İzni Verilmesine Gerek Olmayan Durumlar

Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz.

3.1.5. Faaliyet İzni Verilmesi

Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

Özel güvenlik faaliyet izni için Bakanlığa yapılacak başvurulara aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir:

a) Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,

b)Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri ve yerleşim yeri belgesi,

c) Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

d) Hisse sahipleri ve yöneticilerinin adli sicil kayıtları,

e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,

f) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Şirketin kurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişiliği temsil edecek kişinin, Kanunun gerçek kişi kuruculardа aradığı şartları taşıması esastır.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi" düzenlenir.

Alarm merkezi veya özel eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri, bunların her biri için ayrıca izin almak zorundadır.

3.1.6. Özel Güvenlik Yapılanmasında İzin Alınması

Faaliyet izni alacaklar ; Özel Güvenlik Şirketleri ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumları İçişleri Bakanlığından faaliyet izni alırlar.

Özel Güvenlik İzni alacaklar ; özel güvenlik birimleri, özel güvenlik hizmeti alan yerler ve alarm izleme merkezleri valiliklerden özel güvenlik izni alırlar.

3.1.7. Koruma ve Güvenlik Planlarının Verilmesi

Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

3.1.8. Yabancıların Özel Güvenlik Hizmeti Vermesi

Yabancı bir şirketin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye'de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet esaslarına göre Kanunda belirtilen şartlara tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

4. Özel Güvenlik Faaliyetinde Bulunan İşyerlerinde Çalıştırılan Personeller

4.1. Özel Güvenlik Görevlililerinde Aranan Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

g) 14'üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

4.2. Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında Valilikçe güvenlik soruşturması yapılır.

Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini

başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, Valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir.

4.2.1. Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni İçin Verilecek Belgeler ve Çalışma İzninin Yenilenmesi

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir.

a) Diploma fotokopisi,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Adli sicil kaydı,

d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) Sağlık raporu,

f) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Başvuru sahiplerinden haklarında, yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli, "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı" verilir. Kimlik belgesinde çalışma izin süresi belirtilir. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni valilikçe iptal edilir.

Çalışma izni, kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinden yeni sağlık raporu, adli sicil kaydı ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir.

4.3. Özel Güvenlik Görevlisinin İşe Girişinin Bildirilmesi

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde Valiliğe bildirilir.

4.4. Özel Güvenlik Görevlisinin İşten Çıkışının Bildirilmesi

Göreve ayrılan özel güvenlik görevlilerinin işten çıkışı işveren tarafından onbeş gün içinde Valiliğe bildirilir.

4.5. Koruma ve Güvenlik Şefi/Amiri/Müdürü Çalıştırılması

5188 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, özel güvenlik hizmetinin yönetimi ve özel güvenlik görevlilerinin denetimi amacıyla, özel güvenlik birimlerinin iş hacmine ve personel sayısına göre yeteri kadar "Koruma ve Güvenlik Şefi", "Koruma ve Güvenlik Amiri" ve "Koruma ve Güvenlik Müdürü" kadroları oluşturulabilecektir. Bu yöneticiler koruma ve güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacak ve tespit ettikleri eksiklikleri kurum yetkilisine bildirecektir.

Koruma ve güvenlik müdürü, koruma güvenlik amiri ile koruma ve güvenlik şefi kurum yetkilisinin belirleyeceği departmana bağlanır.

III.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler, dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıtdışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, özel güvenlik işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Özel güvenlik işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; öncelikle Valiliklerden (sorumluluk alanına göre emniyet/jandarma) temin edilecek bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, incelenen işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışan bilgilerinin mutabakatı sağlanmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip özel güvenlik işyeri faaliyet konusu dikkate alınarak çalıştırılan işçi sayıları, vardiya sayısı, çalışma saatleri, sözleşmeler, ilgili meslek veya kamu kuruluşundan alınan belge ve bilgi gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle özel güvenlik işyerinde ikmal edilen işin yürütümü şartlarının tespiti için İl Valiliğinde(sorumluluk alanına göre emniyet/jandarma) bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare özel güvenlik işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Özel güvenlik işyerleri asgarî işçilik incelemesinde, hizmet sunumuna ilişkin Valilikten istenecek izin belgeleri, çalışanlar işe başlama/işten çıkış bildirimleri, hizmet temin sözleşme ve ekleri,vb… bulunmaktadır.

Özel güvenlik işyeri hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden istenecek belgeler ekteki yazı şablonu örneğiyle (EK-2) istenilecektir.

İl Valiliğinden temin edilecek bilgi yada belgelerden işin yürütüm şartları ile çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır.

Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Özel güvenlik işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî -azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen

sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan talimatlara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

IV.BÖLÜM

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

Özel güvenlik işyerinin açılması, durdurulması, kapanması, tüm faaliyetleri II.Bölümde belirtilen Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergelere istinaden yürütülmektedir.

İşyerleri belirtilen mevzuat gereği, faaliyetleri ve çalıştırdıkları kişilerle ilgili belgeleri düzenleyerek İl Valiliğine (sorumluluk alanına göre İl Emniyet Müdürlüğüne/İl Jandarma Komutanlığına) vermek zorundadırlar.

Bu bölümde, özel güvenlik faaliyetleri kapsamında tabi olduğu mevzuat gereği işyerinin düzenlemek ve İl Valiliğine vermek zorunda olduğu belgeler, bu belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

İncelemeyi yapacak Müfettiş özel güvenlik kuruluşu tarafından İl Valiliğine verilen ve yukarıda sayılan kayıt ve belgeleri, ilgili yerlerde inceleyebileceği gibi çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

1. İçişleri Bakanlığında Bulunan Belge ve Bilgiler

İçişleri Bakanlığında, özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik eğitim kurumlarının faaliyet izni için yaptıkları başvurularda verdikleri belgeler ve faaliyet izin belgesi bulunmaktadır.

2. Valiliklerde Bulunan Belgeler

Sorumluluk alanına göre İl Emniyet Müdürlüğü/ Jandarma Komutanlığında aşağıda belirtilen defter ve belgeler bulunmaktadır.

Özel güvenlik komisyonu karar defteri; Her ilde valinin görevlendirdiği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığının temsilcileri ile özel güvenlik izni için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisinden oluşan özel güvenlik komisyon tarafından alınmış olan kararlar başkan ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra kaydedilen defterdir.

Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin yazılı sözleşmeler; hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususların belirtildiği yazılı anlaşmalardır.

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçeleri; özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik personelinin üçüncü kişilere verecek olduğu zararların tazmini amacıyla kaza alanında sigorta yapmaya yetkili sigorta şirketi ile yapılan yazılı sözleşmelerdir.

Silah bulundurma kayıt defteri; komisyonca bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silahın kaydedildiği defterdir.

Özel güvenlik faaliyetinde bulunan işyerlerinin denetleme formları; İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğünün) 22.05.2006 tarihli 2006/47 sayılı genelge ve ekinde belirtilen denetleme formlarıdır.

Mali sorumluluk sigortası; özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini

amacıyla yaptırmak zorunda oldukları özel güvenlik malî sorumluluk sigortasıdır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler.

3. Valiliklere Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

3.1. İncelenecek Kayıt ve Belgeler

Özel güvenlik işyerleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığına verilen belgeler rehber ekinde yer alan yazı şablonu örneğiyle (EK-2) istenilecektir.

İl Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığına verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden tespit edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-7) gösterilmektedir. Söz konusu belgeler;

- ✓ Kişi, Kuruluş veya Kurumla Yapılan Sözleşmeler,
- ✓ Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi ve Ekleri,
- ✓ Koruma ve Güvenlik Planı,
- ✓ Özel Güvenlik Faaliyetine Başlanacağının Valiliğe Bildirimi,
- ✓ Özel Güvenlik Görevlilerinin İşe Başladığının Valiliğe Bildirimi,
- ✓ Özel Güvenlik Görevlilerinin İşten Çıkışının Valiliğe Bildirimi,

✓ Özel Güvenlik Görevlilerinin Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi ve Eklerinin Valiliğe Bildirimi,

✓ Denetim Raporu Suretleri, dir.

3.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

• Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgelerinden; özel güvenlik hizmeti yapan şirketlerle (özel güvenlik alanında sadece Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler faaliyette bulunabilir) ilgili bilgiler (şirketin adı, adresi, sertifika nosu, şirket ortaklarının-yetkililerinin adı soyadı, faaliyet izin tarih ve belge nosu gibi.)

• Özel Güvenlik İzin Belgelerinden; özel güvenlik işinde güvenlik hizmetinin sağlanması ile ilgili bilgiler (özel güvenlik izin tarih ve belge nosu, özel güvenlik izninin kime verildiği, özel güvenlik izninde güvenlik hizmetinin kaç kişi ile sağlanacağı gibi.)

• Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesinden; konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini teknik donanım kullanarak sağlayan şirketlerle ilgili bilgiler (şirketin adı, adresi, alarm merkezinin adresi, şirket ortaklarının-yetkililerinin adı soyadı, 24 saat esasına göre çalışma, izin tarih ve belge nosu gibi.)

• Özel güvenlik görevlisi olanların almaları gereken belgelerden; özel güvenlik eğitim sertifikası, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, özel güvenlik silah taşıma/bulundurma kimlik kartı verilmesi ile ilgili bilgiler (belge sahibinin adı soyadı, geçerlilik süresi ve belge no, sertifika türü, emniyet silah kayıt defter no gibi)

• Özel güvenlik hizmeti alan kişi, kuruluş veya kurum ile düzenlenen sözleşmelerden; özel güvenlik şirketin adı, adresi, çalıştırılacak personel sayısı, özel güvenlik hizmeti alanların adı, unvanı, adresi gibi bilgiler,

• Özel güvenlik şirketi/birimi ile sigorta şirketi arasında yapılar sözleşmelerden; özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlara yapılması gereken özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası ile ilgili bilgiler (özel güvenlik şirketinin/biriminin adı/unvanı, adresi, sigorta yapılan güvenlik görevlilerinin listesi, sigorta şirketinin unvanı, adresi gibi)

Tespit edilerek rehber ekinde yer alan tutanağa(EK-5) alınmalı yada bahse konu bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanmalıdır.

Özel güvenlik işyeri hakkında yapılan inceleme sonucu çalıştırılan personellerle ilgili olarak; adı-soyadı, T.C. Kimlik No veya sigorta sicil no, işyerindeki görevi , iş sözleşmesinin tarihi, sözleşemeye göre işe başlama ve işten ayrılma tarihleri, fiilen işten ayrılma tarihi, çalışma şekli (tam zamanlı/kısmi) kısmi çalışmanın şekli ve ücretlendirilmesi hakkında tespit edilen bilgiler için "Çalışan Bilgileri Tablosu" düzenlenerek (EK-6) kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Özel Güvenlik İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Özel güvenlik işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Silah Demirbaş Defteri	Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yön. 27.Madde
Devir Teslim ve Rapor Defteri	Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yön. 27.Madde

Silah Demirbaş Defteri; özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından, taşınacak silahın sıra no, çapı, markası, seri no, emniyet silah defteri kayıt no bilgilerinin kaydedildiği defterdir.

Devir Teslim ve Rapor Defteri; ateşli silahların özel güvenlik görevlilerince devir teslimi yapılırken sıra no, teslim tarihi ve saati, teslim edenin adı soyadı ve imzası, teslim alanın adı soyadı ve imzası, teslim edilen silah, araç ve gereçleri gibi bilgilerin kaydedildiği ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylanan defterdir.

1.2. Tutulmazı Zorunlu Belgeler

Özel güvenlik işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde
Özel Güvenlik İzin Belgesi	Ö.G.H.D.U.İ.Y. 8.madde
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı	Ö.G.H.D.U.İ.Y. 17. ve 21.madde
İşe Başlama/İşten Çıkış Bildirimleri	Ö.G.H.D.U.İ.Y. 20. madde

Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi	Ö.G.H.D.U.İ.Y. 28. madde
Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası	Ö.G.H.D.U.İ.Y. 41. madde
Denetim Rapor Suretleri	Ö.G.H.D.U.İ.Y. 45. madde
Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi ve Ekleri	Ö.G.H.D.U.İ.Y. 7 ve 10. madde
Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşmesi	Ö.G.H.D.U.İ.Y. 10. madde
Koruma ve Güvenlik Planı	Ö.G.H.D.U.İ.Y. 12.madde

2.Özel Güvenlik İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Özel güvenlik işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-3) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-4) istenecektir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Özel güvenlik işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne

kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgiler "Çalışan Bilgileri Tablosu" (EK-6) düzenlenerek kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Özel güvenlik işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

İşverenin özel güvenlik mevzuatı gereği tutmak zorunda olduğu ve yukarıda sayılan defterlerin incelenmesi sırasında ise;

- Noterden veya benzeri bir kuruluştan tasdik zorunluluğu bulunmayan bu defterlerin, işyeri yöneticileri tarafından mühürlenerek tasdik edilip edilmediği,

- Özel güvenlik işyerinde çalıştırılan kişilerin adı-soyadı, kimlik bilgileri, imzası gibi bilgiler,

- Gerekli görülen diğer konular,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

- Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5'inci maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden özel güvenlik işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü

maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

- Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, özel güvenlik kuruluşu işyeri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin kurum mevzuatımız açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Özel Güvenlik İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Özel güvenlik işyerinin Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11'inci madde hükümleri doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Özel güvenlik hizmeti verilen işyerlerinde, özel güvenlik işyerinin Kurumumuza tescil işlemleri farklılıklar gösterebilmektedir.

Özel güvenlik izni almış bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak amacıyla, kendi bünyesinde özel güvenlik birimi oluşturması halinde bu kurum veya kuruluş kendi adına Kurumumuzda işyeri tescil ettirerek çalışanları bu dosyadan bildirecektir. Özel güvenlik birimi kurarak güvenlik hizmetini sağlayan kurum veya kuruluş ihtiyaç halinde özel güvenlik şirketlerinde de güvenlik hizmeti alabilir.

Özel güvenlik izni almış kişi, kurum ve kuruluşlar güvenliğin sağlanmasını özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle yapmaları halinde ise özel güvenlik şirketleri Kurumda kendi adına işyeri tescil ettirerek çalışanları bu dosyadan bildirecektir.

Özel güvenlik şirketi tarafından çalıştırılan kişilerin özel güvenlik hizmeti yapan işverenin devamlı işyerinden bildirilmesi halinde ayrıca işyeri olarak tesciline gerek bulunmamaktadır.

2. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri

2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumu

Özel güvenlik işyerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının "bağımlılık esasına dayalı" olarak ortaya konulması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesine göre; bir kişinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı olabilmesi için bir veya birkaç işverenin yanında (tam/kısmi zamanlı) çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir.

Özel güvenlik işyerlerinde işin yürütüm şartları gereği tam zamanlı çalışma esası uygulanmakla birlikte özellikle bazı nitelikli personelin kısmi zamanlı çalıştırılması da söz konusu olabilmektedir. Tam ve kısmi çalışan bu kimseler 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

Anılan Kanunun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

2.2. Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Sigortalıların işe giriş tarihleri, düzenlenen iş sözleşmesi ile Valiliklere verilen belgelerin Kurumumuza yapılan bildirim ile karşılaştırılması suretiyle tespit edilecektir.

Tespit edilen işe başlama tarihi ile Kurumumuza yapılan bildirim mutabık değil ise ilgili kişinin ifadesinin alınması ve işyeri kayıtları incelemesi dahil bağımlılık esasına dayalı çalışmanın başlama tarihi tereddüde yer verilmeyecek şekilde belirlenecektir.

3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti

4857 sayılı İş Kanunun Çalışma Süresi başlıklı 63'üncü maddesinde, "genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş

sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği" hükümleri yer almaktadır.

İş Kanuna ilişkin düzenlenen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde de bu hükümler doğrultusunda haftalık çalışma süresinin "45" saat olduğu, haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süresinin belirleneceği, günlük çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun "11" saati aşamayacağı düzenlenmiştir (Yönetmelik Madde 4).

İşçi ile işveren arasında karşılıklı akdedilen sözleşmeler, nitelikleri gereği tam süreli yada kısmi süreli sözleşmelerdir.

Aylık ücret karşılığı çalışmanın düzenlendiği iş sözleşmesinin tam süreli yada kısmi süreli olması, başka bir ifadeyle işçinin bir aylık zaman dilimi içinde günde bir saat bile çalışmasını düzenlemesi halinde haftalık çalışma süresine bakılmaksızın sigortalının Kurumumuza tam gün ve ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) üzerinden bildirilmesi gereklidir.

Bu konuda önem arz eden husus işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmayı düzenleyen kısmi süreli çalışma halidir.

İş sözleşmesinin saat ücreti karşılığı çalışmayı düzenlemesi halinde, kısmi süreli çalışan sigortalının ay içinde çalıştığı toplam süre, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan "7,5" saate bölünecek ve sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda "7,5" saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanacaktır. (SSİY. 108/3 Madde)

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

Özel güvenlik işyerlerinde "24" saat boyunca hizmet verilebilmektedir. Uygulamada çoğu zaman işverenlerin yeni işgücü istihdam etmek yerine bir güvenlik görevlisini haftalık olağan çalışma süresinin üstünde bir çalışma ile istihdam ettiği görülmektedir.

Bu durum özel güvenlik elemanının haftalık "45", aylık "180" saatlik çalışma sürelerinin üzerinde çalışmasına neden olmaktadır. Söz konusu fazla çalışmaların aylık yada haftalık nöbet listelerinden tespit edilerek fazla çalışma ücretlerinin İş Kanunu ve ilgili mevzuata göre tahakkuk ettirilip prime esas kazanç olarak bildirilip bildirilmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi) tespit edilmesidir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla kamu kurumlarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86'ıncı maddesi gereği (4/a) sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, işveren ile çalışacak personel arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden adı geçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır.

Ancak, uygulamada kimi zaman ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirmek adına gerçekte özel güvenlik işyerinde çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması hali de görülebilmektedir.

İşyeri yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde, kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter ve belgelerle de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında özel güvenlik işyerinde gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte özel güvenlik işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır. Bu gibi durumların tespiti

halinde, konu mutlaka Valiliklere ve İçişleri Bakanlığı intikal ettirilmelidir.

Yukarıda belirtilen vardiya (nöbet) listelerinden kayden tespit edilen fazla mesailer asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması

Özel güvenlik kuruluşu işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı hesaplaması; özel güvenlik izninde belirtilen çalışan sayısı, sorumluluk bölgesine göre emniyet müdürlüğü ve jandarmaya yapılan bildirimlerde belirtilen faaliyet süresi, hizmetinin yapılmasına ilişkin sözleşme, özel güvenlik görevlilerine yapılan zorunlu mali sorumluluk sigortası, çalıştırılanlara ödenmesi gereken ücretler ve ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik yapılacak denetimler kapsamında işyeri kayıt ve belgeleri incelenirken; özellikle güvenlik hizmetinin kaç kişi ile sağlanacağının Valilik İl Özel Güvenlik Komisyonu kararından tespit edilmesi gereklidir.

Bu bağlamda, özel güvenlik izni verilmiş olan işyerinde güvenlik hizmetine başlandığının, özel güvenlik görevlisi olarak çalışanların giriş-çıkışlarının Valiliğe bildirilmesi ile özel güvenlik işinde çalışanlara ilişkin yapılan zorunlu mali sorumluluk sözleşmeleri ve isim listesi eklerinin, özel güvenlik hizmet temin sözleşmelerinden hizmetin süresi, kaç kişi ile güvenlik işinin yapılacağına ilişkin durumların tam olarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik hesaplama işlemi; işyerinde özel güvenlik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için çalıştırılan güvenlik görevlisi, sorumlu personel ve yönetici sayısı göz önüne alınarak günlük/haftalık/aylık fiili çalışma durumuna göre yapılmalıdır.

VII.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Özel güvenlik işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun 4/b hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ Özel güvenlik işyeri faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86. maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ Asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve özel hastane/dal hastanesinin tabi olduğu mevzuat yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8 İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9 İşyeri Hakkında Varsa;		
Sigortalı Sayısı				Adedi	Konusu
Asgari Ücret			Yakınma		
Azami Ücret			İhbar		
			Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

	……
	Müfettiş

EK-2/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU:……

…….. VALİLİĞİNE

Kurumumuzda …….…….…… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Valiliğinize (özel güvenlik komisyonuna) verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …….…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi, aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

…….
Müfettiş

<u>…… ait Kayıt ve Belgeler:</u>

1) Özel Güvenlik İzin Belgesi (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yön. Madde 8),
2) Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşmeleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 10)
3) Koruma ve Güvenlik Planı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 12)
4) Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi ve Ekleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 7 ve 12)
5) İşe Başlama/İşten Çıkış Bildirimleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 20)
6) Denetim Rapor Suretleri(Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 45)

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

EK-2/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU:……

…….. VALİLİĞİNE

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği gereği Valiliğinize (özel güvenlik komisyonuna) verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi, aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) ☐ Özel Güvenlik İzin Belgesi (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yön. Madde 8),
2) ☐ Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşmeleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 10)
3) ☐ Koruma ve Güvenlik Planı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 12)
4) ☐ Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi ve Ekleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 7 ve 12)
5) ☐ İşe Başlama/İşten Çıkış Bildirimleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 20)
6) ☐ Denetim Rapor Suretleri(Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 45)

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …….…….…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……

Müfettiş

Telefon : …….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Silah Demirbaş Defteri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yön. 27.Madde)
9. **(X)** Devir Teslim ve Rapor Defteri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 27)
10. **(X)** Özel Güvenlik İzin Belgesi (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 8)
11. **(X)** Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşmeleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 10)
12. **(X)** Koruma ve Güvenlik Planı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 12)
13. **(X)** Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi ve Ekleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 7 ve 12)
14. **(X)** İşe Başlama/İşten Çıkış Bildirimleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 20)
15. **(X)** Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 28)
16. **(X)** Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 17 ve 21)
17. **(X)** ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere ..... adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …….…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……

Müfettiş

Telefon : ……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ **(X)** Silah Demirbaş Defteri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yön. 27.Madde)
9. ☐ **(X)** Devir Teslim ve Rapor Defteri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 27)
10. ☐ **(X)** Özel Güvenlik İzin Belgesi (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 8)
11. ☐ **(X)** Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşmeleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 10)
12. ☐ **(X)** Koruma ve Güvenlik Planı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 12)
13. ☐ **(X)** Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi ve Ekleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 7 ve 12)
14. ☐ **(X)** İşe Başlama/İşten Çıkış Bildirimleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 20)
15. ☐ **(X)** Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 28)
16. ☐ **(X)** Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 17 ve 21)
17. ☐ **(X)** ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere …… adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	……..
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

Telefon : ……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Silah Demirbaş Defteri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yön. 27.Madde)
9. **(X)** Devir Teslim ve Rapor Defteri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 27)
10. **(X)** Özel Güvenlik İzin Belgesi (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 8)
11. **(X)** Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşmeleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 10)
12. **(X)** Koruma ve Güvenlik Planı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 12)
13. **(X)** Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi ve Ekleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 7 ve 12)
14. **(X)** İşe Başlama/İşten Çıkış Bildirimleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 20)
15. **(X)** Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 28)
16. **(X)** Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 17 ve 21)
17. **(X)** ……..

EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettiş

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	……..
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :…….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ **(X)** Silah Demirbaş Defteri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yön. 27.Madde)
9. ☐ **(X)** Devir Teslim ve Rapor Defteri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 27)
10. ☐ **(X)** Özel Güvenlik İzin Belgesi (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 8)
11. ☐ **(X)** Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşmeleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 10)
12. ☐ **(X)** Koruma ve Güvenlik Planı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 12)
13. ☐ **(X)** Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi ve Ekleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 7 ve 12)
14. ☐ **(X)** İşe Başlama/İşten Çıkış Bildirimleri (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 20)
15. ☐ **(X)** Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 28)
16. ☐ **(X)** Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Ö.G.H.D.U.İ.Y. Madde 17 ve 21)
17. ☐ **(X)** ……..

VALİLİKTEN TEMİN EDİLEN KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

EK-5

A-Genel Bilgiler:

Özel Güvenlik İzni Alanın Adı-Unvanı	**:**	
Özel Güvenlik İzin Tarihi ve Belge No	**:**	
Faaliyet İzni Almış Şirket	**:**	
Faaliyet İzin Tarih ve Belge No :		
Özel Güvenlik Faaliyetinin Yapıldığı Yer	**:**	
Merkez İşyeri Adresi	**:**	
Telefon ve Faks No	**:**	
Yetkili/Sorumlu Yöneticilerin Adı,Soyadı	**:**	
Şube Adresleri	**:**	

B- Özel Güvenlik Hizmetini Kendi İstihdam Ettikleri Kişiler İle Sağlayan Kişi, kurum ve Kuruluşlar İle İlgili Bilgiler:

Özel Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılacak Kişi Sayısı	Özel Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılan Kişi Sayısı	Özel Güvenlik Faaliyetinin Valiliğe Bildirildiği Tarih	İşe Girenlerin Valiliğe Bildirildiği Tarih	İşten Çıkanların Valiliğe Bildirildiği Tarih	Sigorta Şirketine işe Girenlerin Bildirildiği Tarih	Sigorta Şirketine İşten Çıkanların Bildirildiği Tarih

C- Özel Güvenlik Şirketleriyle İle İlgili Bilgiler:

Sözleşme Düzenleme ve Sona Erme Tarihi	Sözleşmenin Geçerli Olduğu Yer	Özel Güvenlik İzninde Çalıştırılacak Kişi Sayısı	Sözleşmede Çalıştırılacak Kişi sayısı	Özel Güvenlik Faaliyetinin Valiliğe Bildirildiği Tarih	İşe Giriş Çıkışların Valiliğe Bildirildiği Tarih	İşe Giriş Çıkışların Sigorta Şirketine Bildirildiği Tarih

EK 6

ÇALIŞAN BİLGİLERİ TABLOSU												
	ÇALIŞANLARIN						İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE			TESPİTİ YAPILAN		
	Sigorta yada TC Kimlik No	Adı Soyadı	Durumu (1)	Görevi (2)	Çalışma Durumu (3)	Belge Tarih Nosu	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	Ücreti	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	İşe Giriş Bildirgesi İntikal Tarihi
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

(1) Çalışanların Durumu Sütununa (Şirket Ortağı, Bağımlı Çalışan) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

(2) Çalışanların Görevi Sütununa (Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Şefi, Müdür, Büro Elemanı.vb.) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

(3) Çalışma Durumu Sütununa (Tam Süreli, Part-Time) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

EK-7

BİLGİ ANAHTARI

		Devir Teslim ve Rapor Defteri	Özel Güvenlik İzin Belgesi	Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı	İşe Başlama/İşten Çıkış Bildirimleri	Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi	Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası	Denetim Rapor Suretleri	Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi ve Ekleri	Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşmesi	Koruma ve Güvenlik Planı
1	İşyeri Unvanı	√	√	√				√	√	√	√
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı									√	
3	İşyeri Adresi							√		√	√
4	İşyeri Telefonu		√	√				√		√	√
5	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması	√	√	√	√	√		√	√	√	
6	Hizmet Bilgileri							√		√	√
7	Çalışanın Adı Soyadı	√		√	√	√	√	√	√	√	
8	Çalışan Kimlik Bilgileri								√		
9	Çalışan Adres/Telefon Bilgileri								√		
10	Çalışan İşe Başlama Tarihi	√		√	√	√	√	√	√	√	
11	Çalışan İşten Çıkış Tarihi	√		√	√	√	√	√	√	√	
12	Sigortalı Çalışma Süresi	√		√	√	√	√	√	√	√	
13	Ücret Bilgileri							√		√	